

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3287/2530

ธนาคารมหานคร จำกัดฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอสเปอร์ิตี้เทรดดิ้ง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655, มาตรา 858, มาตรา 859, มาตรา 860

แม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ระบุว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้โจทก์ภายในวันที่ 9 มกราคม 2518 แต่เมื่อครบกำหนดแล้วมีการต่ออายุสัญญาต่อไปอีกจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2519 และรับรองยอดเงินที่ค้างชำระกับให้สัญญาว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมีผลใช้บังคับจนกว่าจำเลยจะได้ชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น แต่ก็ไม่มีข้อสัญญาว่าเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาแล้วสัญญาเป็นอันเลิกกันทันที แม้ผู้จำนองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2521 เพื่อไถ่ถอนจำนองบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยก็ยังมีอยู่เพราะยังชำระหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดไม่หมดและไม่มีฝ่ายใดเลิก สัญญา ดังนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยได้จนถึงวันบอกเลิกสัญญา แต่หลังจากวันบอกเลิกสัญญาไปแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอีก คงคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดาเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล มีจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ ๑ ได้ทำหนังสือกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงเสียด

ออกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี ทบต้นสำหรับยอดหนี้ที่อยู่ในวงเงินและ
อัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปีทบต้นสำหรับยอดหนี้ที่เกินจากวงเงินและจำเลยที่ ๑ สัญญาว่า
จะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘ เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการกู้เบิกเงินเกินบัญชี จำเอกสอ ช่างสมบุรณ์ และพันจำเอกบุญมา ช่างสมบุรณ์
ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันเมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชีดังกล่าวครบกำหนดชำระ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ได้ขอต่อสัญญาออกไปอีก
๑ ครั้ง ครบกำหนดชำระในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙ ได้มีการตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ โดยจำเลยที่ ๑ ตกลงชำระให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี ทบต้น
สำหรับวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากมียอดหนี้เกินวงเงินส่วนที่เกินยินยอมให้โจทก์คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีทบต้น คิดเพียงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จำเลยที่
๑ เป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๖.๖๒ บาท และในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ผู้
จำนองได้จัดการชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นบางส่วนเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเป็นเงิน
๗๕๐,๐๐๐ บาท คิดเพียงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จำเลยที่ ๑ คงค้างชำระหนี้โจทก์
เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๖.๖๒ บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕
และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ทบต้นในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๒๕ ถึงวันฟ้องรวมแล้วจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน
๑,๕๔๑,๓๐๑.๓๕ บาท ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน
๑,๕๔๑,๓๐๑.๓๕ บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ทบต้นใน
ต้นเงิน ๑,๕๐๖,๐๒๓.๒๗ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่าจำเลยทั้งสองเปิดบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์แต่มี
กำหนดเวลาแน่นอน คือจะต้องหักทอนบัญชีกันในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙ บัญชีเดิน
สะพัดจึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว โจทก์จำเลยได้หักทอนบัญชีกันแล้วแต่วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๑๙ โจทก์จึงไม่มีอำนาจคิดดอกเบี้ยทบต้นในเงินที่จำเลยค้างชำระ เมื่อ
หักทอนบัญชีกันแล้วจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่เพียง ๔๓๗,๒๖๖.๐๕ บาท และหลังจาก

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙ โจทก์ติดดอกเบี้ยจากจำเลยในยอดเงิน ๔๓๗,๒๖๖.๐๕ บาท ใ้ร้อยละ ๑๔ ต่อปีตามสัญญา และหลังจากนั้นถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๕ จำเลย เป็นหนี้โจทก์เพียง ๗๘๙,๒๖๖.๒๓ บาท เงินจำนวนหนี้ผู้คำประกันได้ชำระให้โจทก์ แล้ว ๗๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยจึงยังเป็นหนี้โจทก์อยู่เพียง ๓๙,๒๖๖.๒๓ บาท ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ กำหนดระยะเวลา สิ้นสุดไว้ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วโจทก์จำเลยที่ ๑ ยัง เติ่นสะพัดทางบัญชีกันไปโดยไม่ได้นำหนดระยะเวลาสิ้นสุดและระยะเวลาหักทอน บัญชีกันไป จึงต้องหักทอนบัญชีกันทุกกระยะ ๖ เดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา ๘๕๘ ในบัญชีเอกสารหมาย จ.๙ ได้มีหักทอนกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๙ การหักทอนบัญชีครั้งต่อไปอย่างช้าควรจะหักทอนกันในเดือน ธันวาคม ๒๕๑๙ แต่ก็ไม่มีหักทอนบัญชีกัน จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ผู้ จำนองไถ่ถอนจำนองชำระหนี้บางส่วนให้โจทก์ไปซึ่งเท่ากับโจทก์ใช้สิทธิบังคับหนี้ โดยถือว่าไม่มีสัญญาบัญชีเดินสะพัด มาแต่วันครบกำหนดรอบหักทอนบัญชีกันแล้ว ด้วยเหตุนี้พฤติการณ์ระหว่างโจทก์จำเลยที่ ๑ ดังกล่าวมาย่อมฟังได้ว่ามีเจตนาเลิก สัญญาบัญชีเดินสะพัดต่อกันนับแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๙ แล้วโดยปริยาย หลัง จากนั้นโจทก์จะติดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๙ จำเลยที่ ๑ เป็น หนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยทบต้นรวมเป็นเงิน ๑,๒๗๗,๑๒๐.๘๗ บาท จำเลยที่ ๑ ต้องชำระให้โจทก์ จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัด ความรับผิดชอบ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดชอบโจทก์ด้วยเมื่อติดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อไปถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ อันเป็นวันที่ผู้จำนองชำระหนี้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้ แก่โจทก์แล้วเป็นดอกเบี้ย ๒๑๑,๕๑๒.๒๑ บาท นำเงินที่ผู้จำนองชำระให้ไปหักชำระ ดอกเบี้ยแล้วคงเหลือชำระต้นเงิน ๕๓๘,๔๘๗.๗๙ บาท หักแล้วจำเลยทั้งสองคงต้องรับ รับผิดชอบต้นเงินให้แก่โจทก์ในวันดังกล่าวเป็นเงิน ๗๓๘,๖๓๓.๐๘ บาท เงินจำนวนนี้

จำเลยทั้งสองไม่ชำระจึงต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๗๓๘,๖๓๓.๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เลิกกันเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันบอกเลิกสัญญา แต่คดีนี้โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยทบต้นถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ เท่านั้น

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ คงเดินสะพัดเรื่อยมาจนกระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญาซึ่งโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นวันก่อนที่โจทก์จะบอกเลิกสัญญาโจทก์จึงคิดได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ค้างชำระโจทก์อยู่ ๑,๕๐๖,๐๒๓.๒๗ บาท และหลังจากนั้นโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีอย่างไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ จนถึงวันฟ้องซึ่งรวมเป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ ค้างชำระโจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๑,๓๐๑.๓๕ บาท พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๕๔๑,๓๐๑.๓๕ บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีจากต้นเงินจำนวน ๑,๕๐๖,๐๒๓.๒๗ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยเลิกกันแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙ หลังจากนั้นโจทก์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้เพราะเมื่อสัญญาถูกเบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙

สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ได้กำหนดเวลาหักทอนบัญชีกันไว้ จึงต้องหักทอนกันทุก ๆ ๖ เดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๘ ดังนี้บัญชีเดินสะพัดของจำเลยจึงสิ้นสุดลงเมื่อครบ ๖ เดือน คือตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙ หลังจากนั้นโจทก์ต้องคิดดอกเบี้ยธรรมดาเห็นว่าแม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ตามเอกสาร หมายเลข จ.๖ ข้อ ๔ ระบุว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระหนี้ให้โจทก์หมดภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘ ก็ตาม แต่เมื่อครบกำหนดแล้วได้มีการต่ออายุสัญญาออกไปอีกจนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙ ตามเอกสาร หมายเลข จ.๗ และรับรองยอดเงินที่ค้างชำระกับให้สัญญาว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจำเลยจะได้ชำระ เงินให้โจทก์เสร็จสิ้น แต่ก็ไม่มีข้อสัญญาว่าเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว สัญญาเป็นอันเลิกกันทันทีที่แม้หลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยนำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนอีกเลยก็ตาม บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ก็ยังคงเดินสะพัดเรื่อยมาเพราะไม่มีฝ่ายใดเลิกสัญญา แม้ผู้จำนองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ เพื่อไถ่ถอนจำนองก็ตาม บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ก็ยังมีอยู่เพราะยังชำระหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดไม่หมดและยังคงเดินสะพัดเรื่อยไป โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ ๑ ได้จนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาโจทก์ขอคิดถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นวันก่อนที่โจทก์จะบอกเลิกสัญญา หลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ไปแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอีก คงคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดา หาใช่เมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนดแล้ว ถือว่าคู่สัญญามีได้กำหนดเวลาหักทอนบัญชีกันไว้ ต้องคิดหักทอนกันทุก ๖ เดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๘ ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่

พิพากษายืน

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-เสงี่ยม ทวีชัยการ-พลจิตต์ ดียืน)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายบุญธรรม อยู่พัก

ศาลอุทธรณ์ - นายสำราญ ศรีประสาสน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๓. ต้น

หมายเหตุ